



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/248/2014
מס' בקשה: 4/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

מבקשים	1 יובל דמול ושות' עורכי דין לוי משה 11, ראשון לציון טל': 039617700 פקס: 039617703
	2 י.ל.ד ולד חברה והחזקות בע"מ לוי משה 11, ראשון לציון טל': 039617700 פקס: 039617703
	3 צור מיכאל לוי משה 11, ראשון לציון טל': 039617700 פקס: 039617703
	נגד
משיבים	1 חברת מיקדן אם - 1(2002) בע"מ פריש דניאל 3, תל אביב - יפו טל': 036086888 פקס: 036963801

החלטה

1. לפני בקשת המבקשים לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט (להלן גם: **הפקודה**) לכוף בקנס או בצו מאסר את ביצוע פסק דינה של המפקחת דגנית קציר-ברין מיום 16.3.2015 (תיק 3/248/2014). בקשה זו הועברה אליי ביום 27.10.221 מבית משפט השלום בראשון לציון (ראו סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984).

תמצית העובדות וטענות הצדדים

- המבקשים הם בעלי זכויות בבית הראוי להירשם כבית משותף (בניין משרדים) ברחוב לוי משה 11 ראשון לציון (גוש 6096 חלקה 217). המשיבה היא חברת ניהול אשר, כנטען, משמשת כגוף מתחזק של הבית המשותף בהתאם לסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**).
- בשנת 2014 הגישו המבקשים יחד עם בעלי זכויות נוספות בבית המשותף תביעה נגד המשיבה לעיון וגילוי מסמכים ופרטים נוספים הקשורים לניהול הבית המשותף.
- ביום 16.3.2015 ניתן פסק דין בהסכמה, המחייבת את המשיבה להמציא למבקשים מסמכים ופרטים שונים המפורטים בפסק הדין כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/248/2014
מס' בקשה: 4/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"פסק דין:

1. בתוך 45 יום מהיום תמציא הנתבעת 2 לעו"ד דמול את המסמכים הבאים:
 - א. דו"ח הכנסות והוצאות של הבית נשוא ההליך הידוע כגוש 6096 חלקה 217 המצוי ברח' משה לוי 11 ראשל"צ וזאת לשנים 2007 עד 2014.
 - ב. פירוט ההכנסות יכלול את מספרי היחידות ואת הסכום ששולם על ידי כל אחת מהן במהלך כל שנה ושנה.
 - ב. ביחס לכל אחת מהשנים הנ"ל תפרט הנתבעת 2 כיצד נעשה תחשיב דמי הניהול וזאת לנוכח הוראות סעיף 9 להסכם הניהול (הנספח לכתב ההגנה מטעמה)
 - ג. חשבונות החשמל של הבית נשוא ההליך בתקופה הרלבנטית.
2. עוד ובנוסף אני נותנת תוקף של פסק דין להתחייבות הנתבעת 2 ליתן לעו"ד דמול הסברים ביחס לרכיבי ההוצאות השונים לרבות אפשרות לעיין במסמכים הנוגעים בהם. מועד העיון ייקבע לכל המאוחר בתוך 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשה בכתב מאת עו"ד דמול לנתבעת 2.
5. אין מחלוקת כי ביום 29.4.2015 העבירה המשיבה העתקים של מסמכים, שלשיטתה, חויבה להעבירם במסגרת פסק הדין. אלא, שלטענת המבקשים בבקשתם, כלשון הבקשה - "לאחרונה בוצעה בדיקה של החומר שהועבר על ידי המשיבה והתברר כי חסרים פרטים ומסמכים רבים". הפרטים והמסמכים החסרים לשיטתם פורטו בבקשה. לטענת המבקשת, הוראותיו של פסק הדין ברורות והיה על המשיבים לקיימו ככתבו וכלשונו. ואולם, המשיבה עשתה דין לעצמה ופועלת למניעת חשיפת המסמכים ובכך מפרה את פסק הדין (שניתן, כאמור, בהסכמה).
6. המשיבה טוענת מנגד כי מדובר בבקשה טרדנית וקנטרנית שהוגשה לאחר שבע שנים ממועד פסק הדין ואין בה דבר גם לגופו של עניין. עוד נטען, כטענה מקדמית, כי הבקשה לוקה בפגם מהותי מאחר שאינה מלווה בתצהיר תומך ועל כן דינה להידחות על הסף. לגופו של עניין נטען כי לאחר מסירת המסמכים לידי המבקשים ועד יום 14.4.2021 המבקשים לא העלו כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/248/2014
מס' בקשה: 4/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענה ביחס למסמכים שנמסרו להם, והם "נזכרו" להליך על טיב המסמכים רק לאחר שהמשיבה הגישה נגד המבקשת 1 תביעה לתשלום דמי ניהול בלשכת המפקח באשדוד.

7. ביום 28.2.2022 התקיים דיון בבקשה, במסגרתו שבה המשיבה וטענה בנוגע לפגמים שנפלו בהגשת הבקשה, ובראשם העדר תצהיר. עו"ד דמול מטעם המבקשים טען מנגד כי לא היה צורך בתמיכת הבקשה בתצהיר מאחר שמדובר בהליך פלילי במהותו. לגופו של עניין נטען כי זכותם של המבקשים להגיש בקשה לפי הפקודה בכל תקופת קיום פסק הדין (קרי, 25 שנה), וכי הלכה למעשה המשיבים לא עמדו בהוראות פסק הדין. כמו כן, עו"ד דמול ביקש ליתן פסק דין על סמך החומר שלפניי ללא צורך בדיון הוכחות (עמ' 3 לפרוטוקול).

דיון והכרעה

8. לאחר העיון בבקשה ובתגובה לה, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים אני סבור כי דין הבקשה להידחות, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן.

9. הנחת המוצא לדיוננו היא שנקיטת הליך לפי פקודת ביזיון בית המשפט מהווה הליך אכיפה קיצוני, מאחר שהסנקציה בעקבותיו – קנס או מאסר – עשויה להיות קשה ופוגעת. לכן, לכן מקובל לראות בו הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים הנבחנו או מוצו (רע"א 3888/04 מלכיאל שרבט נ' שלום שרבט (14.12.2004); רע"ב 6929/21 **אסי אבוטבול נ' שירות בתי הסוהר**, פסקה 16 (27.01.2022)). זאת, במיוחד כשמדובר בפסק דין מוסכם, ובכלל זה בהסכם פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין (עמ"מ 1806/12 עיריית קרית אתא נ' הרשקו, בפסקה 15 (7.6.2015) **עיריית קרית אתא נ' הרשקו**, בפסקה 15 (7.6.2015)).

10. במקרה דנא, ענייננו בבקשה לפי פקודת ביזיון ביחס לפסק דין שניתן לפני כ-7 שנים. ואולם, חרף העובדה שבסמוך לאחר מועד פסק הדין המשיבה העבירה לידי המבקשים מסמכים ודו"חות, עד שנת 2021 המבקשים לא עשו דבר בעניינו של קיום פסק הדין. בהקשר זה לא להתעלם מהשיהוי הניכר בפנייה למשיבה לצורך השלמת המסמכים הדרושים לפי פסק הדין, הפוגע לטעמי במיצוע ההליכים טרם הגשת הבקשה. לשיטתי, בנסיבות דנא, מיצוע ראוי של הליך קיום פסק הדין יכול היה להיעשות בזמן אמת, בסמוך לאחר המצאת המסמכים לידי המבקשים, על ידי פנייה למשיבה. ואולם, פנייה יחידה למשיבה לאחר 6 שנים ממתן פסק הדין לצורך השלמת מסמכים היסטוריים אינה יכולה להוות מיצוע של ההליכים.

11. יתר על כן, כפי שהצהירו הצדדים, נגד המבקשת 1 תלויה ועומדת תביעה כספית בפני המפקח על המקרקעין באשדוד, והמבקשת עומדת לעתור למתן צו לגילוי מסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף על ידי המשיבה. על רקע האמור, נראה כי המבקשת עשויה לקבל מידע רלוונטי גם בקשר להליך זה הקשור גם כן לאופן ניהול הבית המשותף. מעבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/248/2014
מס' בקשה: 4/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאמור יוזכר כי למשיבה נתונה הזכות לעיין במסמכי הבית המשותף בכל עת בהתאם לסעיף 16(ג) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין.

12. גם לגופו של עניין לא מצאתי ממש בבקשה. כידוע, אין אוכפים מכוח פקודת הביזיון, אלא צווים והחלטות שמובנם חד-משמעי ושאינם ניתנים ליותר מפירוש אחד (רע"פ 7148/98 ארנון עזרא נ' יעל זלזניאק, פ"ד נג(3) 348, 337 (1999) **ארנון עזרא נ' יעל זלזניאק**, פ"ד נג(3) 348, 337 (1999); בש"פ 1478/20 פלוני נ' בית הדין הרבני, בפסקה 38 (5.5.2020) **פלוני נ' בית הדין הרבני**, בפסקה 38 (5.5.2020); (רע"א 3888/04 **מלכיאל שרבט נ' שלום שרבט** (נבו 14.12.2004) (להלן: **עניין שרבט**)). ואולם, המבקשים עותרים לקרוא פרשנות תכליתית לתוך פסק הדין שאינה בהכרח עולה בקנה אחד עם הנאמר בו.

13. כאמור, בפסק הדין המשיבה התבקשה להמציא לידי המבקשים שלושה סוגים של מסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף – 1. דו"ח הכנסות והוצאות לשנים 2007-2014 (כולל מספר יחידות והסכום ששולם על ידן); 2. פירוט תחשיב דמי הניהול; 3. חשבונות החשמל בתקופה הרלוונטית. עיון במסמכים שהועברו למבקשים ואשר צורפו לבקשה מעלה על פניו כי הדו"חות המבוקשים נמסרו לידי המבקשים לפי הפירוט הבא: דו"חות גבייה לשנים 2013-2007; דו"ח הוצאות לשנים 2007-2013; פירוט תחשיב דמי הניהול לשנים 2007-2013 (מסמך הנושא את התאריך 27.4.2015); וחשבונות חשמל לשנים 2007-2013. אלא שלטענת המבקשים, דו"חות הכנסות והוצאות צריכים היו להיות מבוקרים וכמו כן פירוט תחשיב דמי הניהול צריך היה להיות מפורט ולצורך חישוב דמי הניהול צריך היה להתייחס גם לשטחים עצמם. בכל הכבוד, פרטים אלה המתבקשים על ידי המבקשים לא מופיעים בלשון פסק הדין. אמנם טענת המבקשים נסמכת על פרוטוקול הדיון ועל הרציונל שעומד מאחורי התביעה – לבחון האם נעשתה גבייה בחסר, אך כבר נקבע בפסיקה ש"אין מקום להפוך את הדיון למשפט מחודש שיוגשו בו ראיות ויובאו עדויות מומחים על-מנת לברר את כוונת הצדדים..." (עניין **שרבט**, עמ' 61-62).

14. אמנם אכן, המסמכים שנמסרו למבקשים אינם כוללים את שנת 2014 על אף שבמסגרת פסק הדין חויבה המשיבה להעביר את המסמכים גם ביחס לשנה זו. אולם נוכח אופיו של ההליך דנא והסנקציה הקיצונית בהליך זה איני סבור שיש להפעיל בנסיבות את סעיף 6 לפקודה. מה עוד, שעניין זה ניתן היה לפתור בנקל בסמוך לאחר קבלת המסמכים, ואין למבקשים בעניין זה להלין אלא על עצמם.

15. בשולי הדברים אך לא בחשיבותם, אעיר שהבקשה, הנתמכת בטענות עובדתיות, כלל לא נתמכה בתצהיר כדין ורק מטעם זה היה מקום לדחותה. יוער, כי הטעם לצירוף התצהיר לבקשה או לתשובה אינו טכני בלבד, שכן בלא תצהירים לתמיכה בבקשה, אין בידי בית המשפט לקבוע ממצאים עובדתיים ולהכריע בתיק (ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נ' קופר, פס' 12 (11.4.2013) **שידורי קשת בע"מ נ' קופר**, פס' 12 (11.4.2013); ע"א 728/79 **קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון בע"מ נ' עבד אלחפיז זייד**,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/248/2014
מס' בקשה: 4/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פ"ד לד(4) 126 (1980)). לעניין זה הפנו המבקשים לעניין שרבט ממנו הסיקו כי בהליך לפי הפקודה אין צורך בהגשת תצהיר. עיינתי בפסק הדין ולא מצאתי בו סיוע לטענה זו. למעשה, אין נפקא מינה לכך שמדובר בבקשה מכוח פקודת ביזיון בית משפט כל עוד הבקשה נתמכת על עניינים עובדתיים.

16. אשר על כן ומכל הטעמים שלעיל דין הבקשה להידחות. המבקשים יישאו ביחד ולחוד בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ש"ח שישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום ל' אדר א, תשפ"ב (3 מרץ, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון